

Pedro Barata

De: Pedro Barata
Enviado: 19 de maio de 2026 11:37
Para: 'agdcentro@gmail.com'
Assunto: Processo n.º 74/DFA/2026 | Resposta à Reclamação Administrativa
Anexos: OE_SC_DFA_01242026.pdf

Importância: Alta

Exmo. Senhor João Ferreira,

Na sequência da S/ Reclamação Administrativa, rececionada neste Instituto a 20 de abril de 2026, incumbe-me o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. de remeter o Ofício de onde consta o sentido da decisão.

Com os melhores cumprimentos,
Pedro Pinto Barata
Departamento de Fiscalização e Auditoria

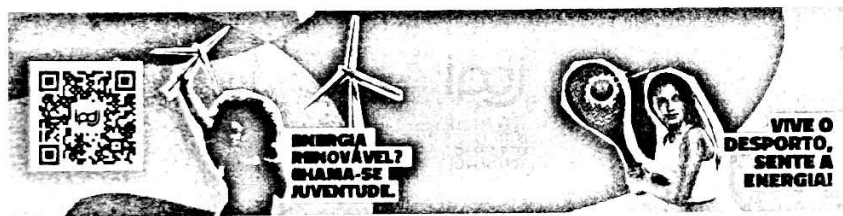


INSTITUTO
PORTUGUÊS
do DESPORTO
e JUVENTUDE

Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55 | 1250-190 Lisboa

Tel. + 351 210 470 127

www.ipdj.gov.pt



De: Associação de Ginástica do Centro <agdcentro@gmail.com>

Enviada: 20 de abril de 2026 06:51

Para: Ricardo Gonçalves <Ricardo.Goncalves@ipdj.pt>; Conselho Diretivo IPDJ <Conselho.Diretivo@ipdj.pt>; Geral IPDJ <geral@ipdj.pt>

Cc: Ricardo Vieira <ricardoalexandre Vieira1973@gmail.com>; Luís Arrais | FGP <luis.arrais@ginastica.org>; secretaria.ag@ginastica.org; João Chá | FGP <joao.chu@ginastica.org>

Assunto: Envio de reclamações administrativas – Processo n.º 74/DFA/2026

Importância: Alta

Não costuma receber e-mails de agdcentro@gmail.com. Saiba por quê motivo isto é importante

Exmo. Senhor

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.,

Na qualidade de membros da Assembleia Geral da Federação de Ginástica de Portugal, vimos por este meio comunicar a V. Exa. o envio, em anexo, de sete reclamações administrativas apresentadas ao abrigo dos artigos 184.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), respeitantes ao ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026.

As referidas reclamações têm por objeto, em síntese, a apreciação da legalidade do ato em causa, designadamente quanto aos vícios de incompetência, falta de fundamentação, irregularidade da notificação e violação do direito de audiência prévia, bem como a reposição da legalidade administrativa. É ainda solicitado, a título prudencial, que seja ponderada a suspensão de quaisquer efeitos que possam decorrer do referido ato até decisão final sobre as reclamações apresentadas.

Adicionalmente, é requerido que seja prestada informação relativa à data previsível de transferência da verba correspondente ao financiamento do ano de 2025, bem como a indicação do respetivo número de cabimentação e compromisso orçamental.

Mais se informa que se anexa igualmente exposição anteriormente remetida a esse Instituto, relativamente à qual, até à presente data, não foi proferida qualquer pronúncia. Nesse sentido, e ao abrigo do princípio da decisão consagrado no artigo 13.º, n.º 1 do CPA, entende-se que todas as questões e manifestações ora apresentadas deverão ser objeto de apreciação expressa e fundamentada.

Com os melhores cumprimentos,

Ana Cláudia Guedes

Antonio Pedro Bonet

João Nuno Ferreira

Michele

Paulo Chora

Ricardo Vieira

Samuel

PARECER

Concordo

À consideração superior

Diretor de Fiscalização e Auditoria



Rui Alves
2026/05/08

DESPACHO

Concordo

Presidente



Ricardo Gonçalves
2026/05/08

Ao Dr. Pedro Barata para dar cumprimento da Despacho do Sr
Presidente

Diretor de Fiscalização e Auditoria



Rui Alves
2026/05/11

INFORMAÇÃO Nº Inf_SC_DFA_0072/2026

DATA: 08/05/2026

ASSUNTO: Processo n.º 74/DFA/2026 | Denúncia Sobre a Federação de Ginástica de Portugal

I – DO ENQUADRAMENTO

1. No pretérito dia 20 de abril de 2026 foi rececionada a reclamação administrativa que ora se visa apreciar.

2. Com efeito, a referida reclamação administrativa versa sobre o Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, remetido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (doravante, "IPDJ") à Federação de Ginástica de Portugal (doravante, "FGP").

II – ENQUADRAMENTO DO ATO RECLAMADO

3. Previamente à análise da reclamação, impera descortinar o enquadramento do Ofício reclamado.

4. *Ab initio*, foi ordenado pela decisão de 03 de novembro de 2025, do processo n.º 1/2025 do Tribunal Arbitral do Desporto (doravante, "TAD"), que a federação procedesse à *"marcação da data, hora e local das eleições, em obediência ao disposto nos Estatutos e no REFPG, no prazo de 15 dias"*.

5. Sendo certo que o TAD exigiu a designação da data das eleições num tão curto espaço de tempo devido à urgência exigida pela situação.

6. Nesse pressuposto, a FGP agendou a realização do ato eleitoral para o pretérito dia 28 de fevereiro de 2026.

7. Todavia, devido à emissão de declarações de perda de mandato por parte de um órgão desprovido de competência para tal, a FGP viu-se na necessidade de adiar o ato eleitoral.

8. Tendo subsequentemente entrado numa eventual situação de irregularidade grave, quer por violação da decisão do TAD, quer por violação das regras de organização e funcionamento interno (cfr. artigo 50.º, n.º 1 do Regulamento Jurídico das Federações Desportivas (doravante, "RJFD")).

9. Estatuindo o artigo 50.º, n.º 1 do RJFD, o *"mandato dos titulares dos órgãos das federações desportivas (...)* é de quatro anos".

10. Sendo certo que o mandato atual dos titulares dos órgãos federativos da FGP teve início em 2020 e se mantém até ao presente momento.

11. Estando, portanto, a durar há mais de quatro anos.

12. Termos em que se quedavam reunidos os indícios suficientes para que, nos termos do artigo 21.º, n.º 1 do RJFD, fosse apresentada a proposta de suspensão da Utilidade Pública Desportiva da FGP junto do membro do Governo responsável pela área do desporto.

13. Não obstante, ao invés de enveredar automaticamente por essa via, logrou este Instituto por averiguar o estado da situação através de um requerimento instrutório de junção de documentos aos autos.

14. Com efeito, foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, onde foi solicitado que *"no prazo máximo de 30 dias, a FGP remeta cópia da ata da tomada de posse da lista vencedora das eleições"*.

15. Termos em que o prazo auferido foi estabelecido inteiramente em benefício e proveito da FGP.

III – DA DELIBERAÇÃO

16. No que à reclamação concerne, estatui a alínea a) do n.º 1 do artigo 184.º do Código do Procedimento Administrativo (doravante, "CPA") que *"[o]s interessados têm o direito de: a) Impugnar os atos administrativos perante a Administração Pública"*.

17. Visando o direito de reclamação sobre os atos administrativos praticados.

16. Sucede que, destarte o alegado na reclamação ora rececionada, resulta evidente que, por via de tal Ofício, limitou-se este Instituto a solicitar que fosse remetido um documento que comprovasse a regularização da eventual situação de ilegalidade grave.

19. Termos em que o referido Ofício não mais é que um convite à junção de documentos, figurando como um mero ato instrumental de natureza preparatória.

20. Sendo desprovido de efeitos jurídicos *per si*.

21. No que à menção à sanção da perda da Utilidade Pública Desportiva concerne, não podia esta ter sido omitida devido à necessidade de efetuar um correto enquadramento jurídico e ao direito à informação que assiste à FGP na qualidade de interessada.

22. Neste sentido, sufraga o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 08.04.2022, proc. 02544/21.1BEPRT (Ricardo de Oliveira e Sousa), “[o]s atos que notificam a Recorrente a Recorrente para proceder à junção ao procedimento inspetivo de que alvo de determinada documentação relativa à sua vida societária não são suscetíveis de impugnação contenciosa, por os mesmos não consubstanciarem quaisquer decisões materialmente administrativas, mas apenas atos de trâmite preparatórios da decisão final, desprovidos, portanto, da capacidade de produzir quaisquer efeitos jurídicos numa situação individual e concreta”.

23. Mais detalhando o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 15.03.2019, proc. 01810/16.2BEPRT (Frederico Macedo Branco), que “[u]m “Convite à regularização” de uma situação considerada ilícita, no prazo de 20 dias, sem consequências punitivas, não se consubstancia num ato desde logo contenciosamente impugnável. O facto de se suceder ao “convite” à retirada da publicidade, um processo formal e coercivo tendente à sua efetivação, só reforça o entendimento que aquele “convite” não tinha ainda a coercibilidade e lesividade que pudessem determinar a sua impugnação contenciosa”.

24. Sem prejuízo do já referido e citado, mais se sublinha que um mero convite à junção de documentos é insuscetível de produzir efeitos jurídicos *per si*.

25. Ora, conforme é proferido no acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 04.07.2025, proc. 02122/24.3BEPRT (Ricardo de Oliveira e Sousa), “[p]ara que um ato administrativo produza efeitos jurídicos na esfera do particular, deve revestir-se de conteúdo decisório expresso e inequívoco, não bastando manifestações de natureza meramente opinativa ou preparatória”.

26. O que manifestamente não sucede no Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, que é manifestamente desprovido de conteúdo decisório.

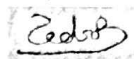
27. Desta jeita, por motivos evidentes, dúvidas não há em como o Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, não é passível de ser reclamado.

V – DA DECISÃO

28. Termos em que este Instituto não se pode pronunciar sobre o conteúdo da reclamação, que é julgada improcedente por visar sobre uma diligência que não é suscetível de reclamação.

À consideração superior,

Serviços Centrais



Pedro Barata
Técnico Superior

Exmo. Senhor
João Nuno Fernandes da Cunha Ferreira
agdcentro@gmail.com

Enviado por correio eletrónico C/ recibo
de entrega e de leitura

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		OE_SC_DFA_0124/2026	18/05/2026

ASSUNTO: Processo n.º 74/DFA/2026 | Resposta à Reclamação Administrativa

Na sequência da V/ reclamação administrativa, rececionada a 20 de abril de 2026, acerca do conteúdo do ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, vem, pelo presente, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (doravante, "IPDJ"), informar o seguinte:

Conforme sufragado pela reclamação administrativa rececionada, o IPDJ tem poderes de "controlo da legalidade" sobre as federações desportivas. Com efeito, estatui o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 na sua redação vigente, que consagra o Regime Jurídico das Federações Desportivas (doravante, "RJFD") que a "fiscalização do exercício de poderes públicos e do cumprimento das regras legais de organização e funcionamento internos das federações desportivas é efectuada, nos termos legais, por parte de serviço ou organismo da Administração Pública com competências na área do desporto, mediante a realização de inquéritos, inspecções, sindicâncias e auditorias externas". Sendo o IPDJ, nos termos e para os efeitos da alínea f), do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 98/2011, o organismo da Administração Pública competente na área do desporto. Desta jeita, o IPDJ é dotado de autênticos poderes de fiscalização sobre as federações desportivas.

Neste âmbito, foi ordenado pela decisão de 03 de novembro de 2025 do processo n.º 1/2025 do Tribunal Arbitral do Desporto (doravante, "TAD") que a federação procedesse à "marcação da data, hora e local das eleições, em obediência ao disposto nos Estatutos e no REFPG, no prazo de 15 dias" (o sublinhado consta do texto original). Tendo o TAD exigido que a data das eleições fosse designada em tão curto espaço de tempo face à urgência exigida pela situação.

Sucede que a referida decisão foi proferida em novembro de 2025 e que, aquando do envio do ofício ora em causa, decorria o mês de março de 2026. Período após o qual não se encontra fixada a data da realização do ato eleitoral e os titulares dos órgãos federativos se têm quedado numa potencial situação de irregularidade. Situação essa que, colocando em causa a legitimidade da totalidade dos órgãos federativos da FGP e, por conseguinte, dos mais altos representantes da modalidade a nível nacional, é suscetível de configurar a eventual verificação de uma irregularidade grave por violação das regras de organização (cfr. artigo 50.º, n.º 1 do RJFD). Termos em que se quedavam reunidos os indícios suficientes para que, nos termos do artigo 21.º, n.º 1 do RJFD, fosse apresentada a proposta

de suspensão da Utilidade Pública Desportiva da FGP junto do membro do Governo responsável pela área do desporto.

Não obstante, ao invés de enveredar automaticamente por essa via, logrou este Instituto por averiguar o estado da situação através de um requerimento instrutório de junção de documentos aos autos. Com efeito, foi remetido o Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, onde foi solicitado que *"no prazo máximo de 30 dias, a FGP remeta cópia da ata da tomada de posse da lista vencedora das eleições"*. Termos em que o prazo auferido foi estabelecido inteiramente em benefício e proveito da FGP.

Posto o que, no que à reclamação concerne, estatui a alínea a) do n.º 1 do artigo 184.º do Código do Procedimento Administrativo (doravante, "CPA") que "[o]s interessados têm o direito de: a) Impugnar os atos administrativos perante a Administração Pública". Visando o direito de reclamação sobre os atos administrativos praticados.

Sucede que, destarte o alegado na reclamação ora rececionada, resulta evidente que o ofício *in causa* é um convite à junção de documentos, tão somente consistindo num ato instrumental de natureza preparatória. Com efeito, por via de tal Ofício limitou-se este Instituto a solicitar que fosse remetido um elemento probatório. Termos em que o referido Ofício não mais é que um convite à junção de documentos, figurando como um mero ato preparatório da decisão final, desprovido de efeitos jurídicos. No que à menção à sanção da perda da Utilidade Pública Desportiva concerne, não podia esta ter sido omitida devido à necessidade de efetuar um correto enquadramento jurídico e ao direito à informação que assiste à FGP na qualidade de interessada.

Neste sentido, sufraga o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 08.04.2022, proc. 02544/21.1BEPRT (Ricardo de Oliveira e Sousa), "[o]s atos que notificam a Recorrente a Recorrente para proceder à junção ao procedimento inspetivo de que alvo de determinada documentação relativa à sua vida societária não são suscetíveis de impugnação contenciosa, por os mesmos não consubstanciarem quaisquer decisões materialmente administrativas, mas apenas atos de trâmite preparatórios da decisão final, desprovidos, portanto, da capacidade de produzir quaisquer efeitos jurídicos numa situação individual e concreta".

Mais detalhando o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 15.03.2019, proc. 01810/16.2BEPRT (Frederico Macedo Branco), que "[u]m "Convite à regularização" de uma situação considerada ilícita, no prazo de 20 dias, sem consequências punitivas, não se consubstancia num ato desde logo contenciosamente impugnável. O facto de se suceder ao "convite" à retirada da publicidade, um processo formal e coercivo tendente à sua efetivação, só reforça o entendimento que aquele "convite" não tinha ainda a coercibilidade e lesividade que pudessem determinar a sua impugnação contenciosa".

Sem prejuízo do já referido e citado, mais se sublinha que um mero convite à junção de documentos é insuscetível de produzir efeitos jurídicos *per si*. Ora, conforme é proferido no acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 04.07.2025, proc. 02122/24.3BEPRT (Ricardo de Oliveira e Sousa), "[p]ara que um ato administrativo produza efeitos jurídicos na esfera do particular, deve revestir-se de conteúdo decisório expresso e inequívoco, não bastando manifestações de natureza meramente

opinativa ou preparatória". O que manifestamente não sucede no Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026.

Desta jeita, por motivos evidentes, dúvidas não há em como o Ofício n.º OE_SC_DFA_0060/2026, de 16 de março de 2026, não pode ser classificado como um ato administrativo. Termos em que não é suscetível de ser reclamado nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 184.º do CPA, *a contrario*.

Termos em que este Instituto não se pode pronunciar sobre o conteúdo da reclamação, que é julgada improcedente por visar sobre uma diligência que não configura um ato administrativo.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Diretivo,



Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves